
Re: FW: 63167/26-V | Denúncia - Suposta atividade clandestina de canicultura - Fundão.

De Rui Mónica <ruimmonica@gmail.com>

Data qua, 2026-07-01 21:45

Para Rosa Maria Albuquerque Rodrigues <rosa.rodrigues@dgav.pt>

Cc Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária <dirgeral@dgav.pt>; Divisão de Proteção Animal do Centro <dpacentro@dgav.pt>; Rui André Vidal <rui.vidal@dgav.pt>

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à DGAV. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas associados à sua conta.

Exma. Sra. Dr.^a Rosa Rodrigues,

Desde já agradeço a resposta formal de V. Exa., datada de 01-07-2026. Contudo, a vossa interpretação jurídica padece de uma contradição técnica e legal insanável, confundindo deliberadamente um dever estrito de fiscalização sanitária e económica com um mero litígio privado.

Da análise minuciosa ao teor do vosso e-mail, cumpre-me responder e **requerer formalmente** os seguintes esclarecimentos:

- 1. A Contradição do Encerramento Jurídico:** V. Exa. confirma que, na sequência do meu requerimento, **o registo de criador comercial PT 2 118 FL encontra-se formalmente INATIVO**. Ora, se o único registo que legitimava a atividade de canicultura comercial naquele espaço foi extinto, **o alojamento comercial deixou legalmente de existir**. Não se aplica aqui o Artigo 3.º-G (suspensão por maus-tratos), mas sim a cessação voluntária do titular. Por conseguinte, qualquer atividade de criação e venda de dezenas de ninhadas que ali persistam (sob o afixo *D'Aurora Barks ou outro*) é, por vossa própria definição, **CLANDESTINA**. Dizer que o registo está inativo, mas que o alojamento não tem razões para ser "encerrado", é um **contrassenso jurídico**.
- 2. A Inação Administrativa e a Conveniência do Sistema:** Relativamente à vossa menção ao Artigo 3.º do DL n.º 276/2001, fica claro que a DGAV assume uma postura de **total inação** que dura há 4 anos, lavando as mãos sobre a legitimidade de quem opera no terreno. Ao alegarem que a "disputa de propriedade não impede a aceitação de comunicações prévias", a DGAV admite que qualquer cidadão pode submeter um papel nas "vossas barbas", usurpar um espaço alheio e iniciar uma atividade comercial ilegal, ficando a DGAV à espera que seja o cidadão lesado a fazer o papel de polícia e a denunciar. O vosso sistema informático prefere ser cego voluntariamente a cruzar dados.
- 3. O Rasto Digital do SIAC e do CPC:** Se as ações de controlo de V. Exas. não detectaram irregularidades, exijo que me seja esclarecido, enquanto comproprietário do terreno e gerente da empresa lesada: **Ao abrigo de que licença de alojamento ou número de criador foram registados e transmitidos os microchips das dezenas de cachorros nascidos naquele local na plataforma oficial SIAC (sob tutela da DGAV) desde dezembro de 2022?** Se os animais foram registados por terceiros sem que exista um alojamento licenciado ativo naquela morada, **o vosso próprio sistema informático constitui a prova material da ilegalidade que V. Exas. afirmam não detectar**.

4. **Requerimento de Elementos de Fiscalização (Exigência Legal):** V. Exa. refere que esta Direção-Geral "*realizou ações de controlo ao local*". Face a esta afirmação, e ao abrigo do princípio da transparência administrativa e do direito à informação, **REQUER-SE formalmente, ao abrigo da L.A.D.A. que me seja enviada cópia dos respetivos Autos de Inspeção/Controlo, com o esclarecimento obrigatório dos seguintes pontos:**
- **Quantas** ações de controlo foram realizadas no local desde dezembro de 2022 e em que **datas** exatas?
 - **Que número de licenciamento** foi apresentado às vossas equipas inspetivas nessas fiscalizações?
 - **Quem se identificou como responsável e assinou os referidos documentos de controlo?** Sendo eu o único gerente da empresa titular do registo até à sua inativação, se outra pessoa assinou em nome do alojamento, a DGAV validou e foi conivente com uma **usurpação de identidade institucional**.
5. **Do Vácuo Legal Atual:** Não existindo nenhum canil registado atualmente (dado que o PT 2 118 FL está inativo com efeitos retroativos), e tendo o SEPNA contabilizado 18 canídeos no local em atividade de canicultura: **Que registo oficial existe hoje no vosso sistema para aquela morada, qual o seu número e quem é o seu representante legal e/ou responsável técnico?** Se não existe nenhum, a **DGAV acabou de admitir por escrito que inspecionou um canil ilegal** com quase duas dezenas de animais e considerou a situação "**regular**".
6. **Da Fraude Administrativa Omitida:** A DGAV continua a esquivar-se ao teor do **Ofício n.º OFI01196/26 do SEPNA**, que refere expressamente a entrada nos vossos serviços de um "*pedido de alteração de registo para nova designação comercial*" para este alojamento. Repito: sendo eu o titular, nunca assinei tal documento. Trata-se de indício de fraude documental dentro dos vossos serviços, matéria que a DGAV tem a obrigação de policiar, e não os tribunais cíveis.
7. **Da Omissão de Vigilância e o Histórico de Negligência (2025):** Relembro a V. Exa. que a minha intervenção em defesa da legalidade e do bem-estar animal neste local não é de agora. Em **27/06/2025**, denunciei formalmente suspeitas graves de maus-tratos à Veterinária Municipal do Fundão. Perante o silêncio e a inação dos serviços municipais, fui obrigado a solicitar a intervenção direta de V. Exa. e da Exma. Sra. Diretora-Geral por e-mails enviados em **20/10/2025**. A resposta da Veterinária Municipal pecou por muito tardia e complacente, informando-me por escrito, V. EX.^a 27/10/2025, após informações do Município, de que o canídeo havia morrido dois dias após a denúncia, mas garantindo expressamente o seguinte: "*não há matéria para mais diligências no local na presente data, sem prejuízo de demais tramitação processual que se afigure necessária, designadamente no âmbito da legislação atinente ao bem-estar e sanidade animal.*"
- Ora, face a esta vossa promessa de manutenção de vigilância sobre a sanidade animal no espaço, pergunto: **Que ações concretas de monitorização ou inspeções promoveram os vossos serviços desde essa data até ao início de 2026?** A resposta é nenhuma. Se tivessem cumprido a palavra e fiscalizado o local em vez de esperarem pela minha nova denúncia e pela intervenção forçada do SEPNA em maio de 2026 (que ali encontrou 18 canídeos), a canicultura clandestina teria sido travada há mais de meio ano.
8. Reitero o que escrevi a V. Exa. em **27/10/2025**: "*Tenho a firme certeza se contactasse o IRA, a situação era verificada de imediato, mas não, não sou apologista de radicalismos.*" Contudo, face à vossa inação e atual insistência em branquear uma atividade clandestina à luz de um

vácuo de licenciamento que os vossos próprios serviços criaram, informo que avançarei de imediato com a denúncia pública e formal junto de todas as entidades que possam contribuir, para o apuramento da verdadeira actividade ali praticada, caso a DGAV não assuma uma posição e um esclarecimento inequívocos sobre estas falhas inspetivas.

9. **Âmbito Penal:** Relembro que a matéria em causa está sob investigação criminal no Ministério Público sob o **NUIPC 000169/26.4GBFND**. O teor da vossa resposta — que considera regular a permanência de uma exploração animal num local sem registo comercial ativo — será imediatamente aditado ao referido processo-crime para apuramento de eventual conivência, prevaricação ou omissão de fiscalização por parte das autoridades competentes.

Durante estes quase 20 anos de atividade na produção pecuária e na canicultura, sempre pautei as minhas ações pelo mais estrito profissionalismo, seriedade, verdade e total cooperação com todas as instituições do Estado, muito particularmente com a DGAV. Como tal, e ciente do rigor que sempre exigi a mim próprio e que a vossa instituição sempre me cobrou, não posso aceitar de forma alguma este tipo de atitude e de respostas evasivas que me estão a ser enviadas, as quais, na prática, se demitem do vosso papel fiscalizador e deixam prevalecer e branquear explorações manifestamente clandestinas em claro detrimento da legalidade que me cumpre defender.

Face ao exposto, aguardo a resposta direta aos quesitos aqui formulados, bem como o envio dos autos de inspeção solicitados.

Com os meus protestos de elevada consideração,

Rui Manuel Martins da Mónica

963765540

Rosa Maria Albuquerque Rodrigues <rosa.rodrigues@dgav.pt> escreveu (quarta, 1/07/2026 às 17:00):

Exmo. Sr. Eng. Rui Mónica,

Espero que se encontre bem.

Em resposta à sua comunicação, que mereceu a nossa melhor atenção, informa-se o seguinte:

1. Conforme o ofício n.º 69643/26-S, de 22-04-2026, a comunicação de alteração de funcionamento respeitante à cessação de atividade do alojamento PT 2 118 FL foi devidamente tramitada, encontrando-se este número inativo e retirado da lista dos criadores comerciais de animais de companhia publicamente disponibilizada na plataforma eletrónica da DGAV, nos termos do n.º 12 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro.
2. Esta informação pode ser confirmada através da consulta do nosso portal em <https://www.dgav.pt/animais/conteudo/animais-de-companhia/animais-de-companhia-bem-estar/requisitos-alojamentos/lista-de-alojamentos/>.
3. Em segundo lugar, importa referir que, de acordo com o disposto no artigo 3.º-G do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17.10, o Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária pode,

mediante despacho, determinar a suspensão da atividade ou o encerramento de um alojamento, quando se verifique uma das seguintes situações:

- a. Existência de riscos higiossanitários que ponham em causa a saúde das pessoas e ou dos animais;
- b. Maus-tratos aos animais;
- c. Existência de graves problemas de saúde e bem-estar dos animais;
- d. Falta de condições de segurança e de tranquilidade para as pessoas ou animais, bem como de proteção do meio ambiente.

4. Em comunicação anteriormente enviada, recordamos que V.^a Ex.^a afirmou que “a Acinom, Agricultura Lda, não exerce qualquer atividade de canicultura desde dezembro de 2022, data em que, por força de processo de divórcio e respetiva partilha de bens, a posse e responsabilidade sobre os animais foram transferidas para a minha ex-cônjuge”.
5. A este respeito, importa esclarecer que a disputa da propriedade de um alojamento não constitui causa de suspensão ou de encerramento nem constitui requisito prévio necessário à aceitação ou indeferimento de um pedido de comunicação prévia conforme resulta do disposto nos artigos 3.º e 3.º-A e 3.º-G do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17.10.
6. A dirimição de litígios entre privados, designadamente de natureza civil ou relativos ao uso ou acesso de um imóvel, é matéria que compete aos tribunais por força do princípio de separação de poderes previsto na Constituição da República Portuguesa, conforme previsto no artigo 202.º.
7. Por conseguinte, a DGAV não pode pronunciar-se sobre esta matéria e qualquer ato praticado neste âmbito constituiria uma nulidade nos termos do artigo 161.º do Código do Procedimento Administrativo.
8. Enquanto autoridade sanitária veterinária nacional, compete à DGAV a prossecução da sua missão e das atribuições que lhe estão legalmente confiadas, designadamente a salvaguarda dos interesses públicos ao nível da saúde, segurança e bem-estar dos animais de companhia, previstos no âmbito do DL n.º 276/2001, de 17.10.
9. A este respeito, importa assinalar que esta Direção-Geral realizou ações de controlo ao local não tendo sido identificadas razões para suspender ou encerrar o alojamento à luz das causas previstas no artigo 3.º-G do referido Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17.10, nem indícios que suportem a prática de algum ilícito de natureza criminal.

Ao dispor,

Com os melhores cumprimentos,

Rosa Rodrigues

Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Centro

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Bairro Sra. dos Remédios – Edifício DRAPC

6300-585 Guarda, PORTUGAL

Tlf.: (+351) 271 025 215

www.dgav.pt



Não deve partilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, salvo se resultar do conteúdo da mesma a necessidade da sua divulgação.

Se recebeu esta mensagem por engano, avise-nos imediatamente, e exclua essa mensagem do seu sistema.

De: Rui Mónica <ruimmmonica@gmail.com>

Enviada: 9 de abril de 2026 22:49

Para: Rui André Vidal <rui.vidal@dgav.pt>

Cc: Rosa Maria Albuquerque Rodrigues <rosa.rodrigues@dgav.pt>

Assunto: Re: 63167/26-V | Denúncia - Suposta atividade clandestina de canicultura - Fundão.

AVISO DE SEGURANÇA: Email externo à DGAV. Tenha cuidado antes de abrir anexos e links. Nunca introduza dados ou senhas associados à sua conta.

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 63167/26-E – Regularização de Registo e Reiteração de Denúncia
Referência: 63167/26-E

Exmos. Senhores,

Na qualidade de sócio-gerente da empresa **Acinom Agricultura Lda. - Rui Manuel Martins Mónica**, e em resposta ao ofício de V. Exas. com a referência 63167/26-E, datado de 8 de abril de 2026, venho expor e requerer o seguinte:

1. **Cessação de Atividade (Registo PT 2118 FL):** Em anexo, submeto o formulário de alteração de funcionamento do alojamento, assinalando a cessação definitiva de atividade da referida empresa no local (Monte Leal, Vale de Prazeres).
2. **Esclarecimento sobre a Titularidade e Contexto:** Cumpre esclarecer que a Acinom, Agricultura Lda, não exerce qualquer atividade de canicultura desde **dezembro de 2022**, data em que, por força de processo de divórcio e respetiva partilha de bens, a posse e responsabilidade sobre os animais foram transferidas para a minha ex-cônjuge.

Nunca pensava que este processo de divórcio trouxesse tantas incongruências e abusos da minha ex-mulher. A atividade de canicultura não foi encerrada na altura por a empresa ainda existir e estar ativa com outras atividades, e por não saber se no futuro, resolvendo a situação do divórcio, pudesse continuar a criação. Não obstante o facto de a minha ex-mulher, querendo fazer criação, devesse fazer um registo em nome dela, o que ela fez foi utilizar tudo o que estava em nome da empresa para seu usufruto atual, tal como fez com a utilização das redes sociais, alterando apenas o nome em fevereiro de 2023, mantendo todo o portfólio existente até essa data.

3. **Uso Indevido do Espaço:** As denúncias que apresentei anteriormente visam reportar que o local continua a ser utilizado por terceiros para averiguação da legalidade do exercício da actividade, criação canina com afixo D'Aurora Barks, reconhecido pelo CPC (Clube Português de Canicultura) entidade junto ao qual foram registadas as ninhadas. Tudo isto feito sem o meu consentimento e utilizando indevidamente uma estrutura que pertencia à empresa.

Com o envio deste formulário e os devidos esclarecimentos, considero regularizada a situação da minha empresa, esperando que esta Autoridade possa agora atuar sobre a atividade, avaliando a sua legalidade, que ali persiste, num terreno do qual sou comproprietário, uma vez que, aparentemente não existe qualquer licenciamento válido para os atuais detentores.

Com os melhores cumprimentos,

Rui Manuel Martins Mónica

963765540

Rui André Vidal <rui.vidal@dgav.pt> escreveu (quinta, 9/04/2026 às 19:00):

Exmo. Senhor,

Sobre o assunto em epígrafe, encarrega-me a Exma. Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Centro de remeter expediente.

Com os melhores cumprimentos,

Rui André Vidal

Técnico Superior da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Centro



Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Avenida Sá da Bandeira, 89A

3000-351, COIMBRA, PORTUGAL

Tlf.: (+351) 239 853 660

www.dgav.pt